

Cuando la convocatoria no convoca

Aportes desde la justicia para repensar la comunicación jurisdiccional en adopción

Nicolás Fragnito (*)
María Paz Bellucci ()**

Sumario: I. La convocatoria pública en adopción: delimitación conceptual, alcance y función dentro del sistema.— II. El desajuste estructural del sistema adoptivo: perfiles de NNyA en situación de adoptabilidad y persistencia de modelos selectivos.— III. Cuando la convocatoria no convoca: límites estructurales del modelo comunicacional vigente.— IV. Aportes desde la justicia de familia para superar los límites del modelo vigente.— V. A modo de cierre: convocar también es garantizar derechos.

I. La convocatoria pública en adopción: delimitación conceptual, alcance y función dentro del sistema

La convocatoria pública en los procesos de adopción constituye un mecanismo excepcional mediante el cual la autoridad judicial dispone la apertura de llamados abiertos a la comunidad con el objeto de identificar personas o familias dispuestas a asumir el cuidado, la crianza y el emplazamiento filial de niñas, niños y adolescentes (en adelante NNyA) declarados en situación de adoptabilidad. Su razón de ser no radica en ampliar indiscriminadamente el universo de postulantes, sino en habilitar una vía alternativa de búsqueda cuando los mecanismos ordina-

rios del sistema no han logrado dar respuesta a la situación concreta.

Desde su diseño conceptual, la convocatoria pública se estructura con eje en el niño o la niña y no en la expectativa adulta de acceder a la adopción. No se trata de un instrumento orientado a satisfacer deseos individuales de formar una familia, sino de un recurso destinado a garantizar el derecho de NNyA a vivir y desarrollarse en un entorno familiar cuando las instancias regulares de búsqueda han resultado infructuosas. En efecto, si bien lo ideal sería poder encontrar a las personas adecuadas entre quienes se encuentran inscriptos en los registros correspondientes, la realidad demuestra que ello no siempre ocurre e incluso que, pese a todos los esfuerzos institucionales, puede no alcanzarse nunca un número suficiente de postulantes con la amplitud requerida. Frente a este escenario, y agotadas las nóminas locales y las del DNRUA, la convocatoria pública se presenta como una herramienta legítima, en tanto el Estado se encuentra obligado a arbitrar todas las medidas a su alcance para procurar una familia cuando el niño, niña o adolescente aún manifiesta voluntad de ser incluido en ella (1).

(*) Abogado (Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 2021). Maestrando en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia (Universidad de Buenos Aires 2023/2025). Secretario del Juzgado de Familia N° 6 de Avellaneda Lanús.

(**) Abogada egresada con Diploma de Honor (Universidad de Buenos Aires, 2017). Experta en Derechos Humanos (Universidad Autónoma de Madrid, 2020). Especialista en Derecho Procesal (Universidad de Buenos Aires, 2021). Especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos (Universidad de Bologna, 2021). Maestranda en Magistratura y Derecho Judicial (Universidad Austral, 2024/2025). Secretaria del Juzgado de Familia N° 6 de Avellaneda Lanús.

(1) PORTILLO, C., “El rol de los registros de aspirantes a guarda con fines de adopción. La experiencia de la Provin-

La activación de este mecanismo presupone, como condición necesaria, el agotamiento previo de los canales ordinarios de búsqueda. Ello implica haber realizado, conforme los protocolos de cada jurisdicción, la búsqueda exhaustiva interna, la consulta de las bases de datos informáticas, la intervención de los registros locales de aspirantes y la articulación interjurisdiccional a través de la Red Federal de Registros (2). Solo ante la ausencia de postulaciones compatibles, el juzgado interviniente dispone la apertura del llamado a la comunidad, con el objeto de evitar la prolongación innecesaria de la institucionalización.

Un rasgo distintivo de la convocatoria pública —frecuentemente desconocido fuera del ámbito judicial— es que no exige inscripción previa en registros de aspirantes. El llamado se dirige a la comunidad en general, sin requerir antecedentes administrativos en el sistema de adopción. Esta característica busca remover una barrera de acceso inicial y permitir que personas que no conocían el funcionamiento del sistema, o que nunca se habían planteado la adopción, puedan manifestar su interés frente a una situación concreta.

Según el protocolo de Convocatorias Públicas del Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos (3), frente a una postulación el registro interviniente debe efectuar un informe primario de idoneidad a fin de evaluar su procedencia. Cuando se trata de personas ya inscriptas, evaluadas y admitidas, y el resultado es favorable, se completa el formulario correspondiente y se remite la copia del legajo al registro que efectuó la convocatoria, comunicándolo asimismo a la DNRUA con la mayor celeridad posible. En caso contrario, se informa la no procedencia de la postulación al registro convocante, con copia a dicho organismo. En relación con las personas no inscriptas o no evaluadas, el registro convocante recibe los datos cuando pertenecen a su jurisdicción y, si el domicilio

corresponde a otra, da intervención al registro respectivo con comunicación a la DNRUA, a fin de que se realice la evaluación o, cuando ello no sea posible, un informe primario de idoneidad. Según el resultado de esa instancia, se remite la documentación y el formulario completo al registro convocante o se comunica la improcedencia de la postulación, siempre con notificación a la DNRUA. Finalmente, cuando la evaluación de personas no inscriptas resulte favorable pero no sean seleccionadas, los registros locales pueden conservar los antecedentes y contactarlas posteriormente para determinar si desean formalizar su inscripción como aspirantes a guarda con fines adoptivos, procediendo en su caso a su evaluación e inscripción definitiva.

Este diseño operativo introduce una tensión aparente con la regla general establecida en el art. 600 inc. b del Cód. Civ. y Com., que exige la inscripción previa en el Registro de Aspirantes a quienes tengan intención de constituirse como posibles guardadores con fines de adopción. Sin embargo, lejos de configurar una excepción al sistema registral, la convocatoria pública supone un diferimiento funcional de esa exigencia: habilita un primer acercamiento sin inscripción previa, pero mantiene incólumes las instancias de evaluación, valoración de idoneidad e inscripción posterior, en caso de corresponder. De este modo, el mecanismo no flexibiliza los estándares de protección, sino que reordena secuencialmente sus etapas para evitar que la exigencia formal de inscripción opere como una barrera inicial en supuestos en los que el sistema ordinario ya se ha mostrado insuficiente.

Precisado el marco conceptual y la función excepcional de la convocatoria pública dentro del sistema de adopción, corresponde ahora interrogar su rendimiento práctico. La experiencia judicial muestra que la correcta activación formal del instituto no siempre se traduce en respuestas sociales efectivas. Esta constatación obliga a desplazar el análisis desde el plano definicional hacia el modo en que la convocatoria opera —o deja de operar— en la realidad concreta.

II. El desajuste estructural del sistema adoptivo: perfiles de NNYa en situación de adoptabilidad y persistencia de modelos selectivos

Para comprender el funcionamiento real de las convocatorias públicas en adopción es nece-

cia de Buenos Aires”, en FERNÁNDEZ, Silvia (dir.), Tratado de los derechos de niños, niñas y adolescentes, La Ley, 2021, ps. 927/928.

(2) Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “Protocolo Convocatorias Públicas del DN-RUA”, disponible en https://www.scba.gov.ar/_paginas.asp?id=42915; 09/02/2026.

(3) Ibidem.

sario partir de un dato estructural. Existe una distancia persistente entre el perfil de NNYA en situación de adoptabilidad y las expectativas adoptivas predominantes entre las personas inscriptas en los registros. Este desajuste no es nuevo, pero tampoco es excepcional. La práctica judicial lo confirma de manera reiterada.

Desde la experiencia concreta con NNYA, la doctrina especializada ha señalado desde hace tiempo las dificultades para hallar postulantes dispuestos a adoptar niños “mayorcitos”, es decir, niños de la segunda infancia o adolescentes. La dificultad se profundiza cuando se trata de niñas, niños o adolescentes con discapacidad. Herrera, De la Torre y Fernández advierten que este grupo constituye, paradójicamente, el universo más numeroso de niños con necesidad de inserción familiar estable, aun cuando continúa siendo el menos elegido por los aspirantes (4).

En la Provincia de Buenos Aires, lugar donde nos desarrollamos profesionalmente, los datos oficiales permiten dimensionar con precisión esta afirmación. Según las estadísticas del Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de la Suprema Corte de Justicia provincial (5), al 30 de diciembre de 2024 existían 452 postulantes activos (alta y alta por reinscripción). De ese total, más de la mitad concentra su disponibilidad adoptiva en las edades más tempranas. En este sentido, se pudo vislumbrar, a modo de ejemplo, del total 373 aspirantes se postularon para niños de un año y 391 para niños de dos años.

La disponibilidad adoptiva disminuye de manera abrupta a medida que la edad del niño o niña aumenta. Para niños de seis años, existían 240 postulantes, para niños de hasta ocho años, 91 y para niños de hasta diez años, 43 postulantes. En la adolescencia, la disponibilidad se vuelve casi inexistente. Solo 4 de los postulantes se inscribieron para niños de catorce años.

(4) HERRERA, M., DE LA TORRE, N. y FERNÁNDEZ, S., “Derecho filial. Perspectiva contemporánea de las relaciones filiales”, La Ley, 2018, p. 823.

(5) Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “Información de interés. Guardas y adopciones. Estadísticas”, disponible en <https://www.scba.gov.ar/paginas.asp?id=40275>; 09/02/2026.

El escenario resulta todavía más restrictivo cuando se incorpora la variable de la discapacidad. De los 452 postulantes activos, 443 personas —98%— consignan expresamente no aceptar la adopción de NNYA con discapacidad. En el extremo opuesto, solo seis postulantes consignaron disponibilidad adoptiva para niños con discapacidad física o sensorial. Apenas tres manifestaron disponibilidad para niños con discapacidad mental o intelectual.

Este fenómeno no puede explicarse únicamente a partir de decisiones individuales. Portillo señala que, durante años, la adopción fue pensada desde una lógica orientada a imitar la filiación por naturaleza que no había sido posible. Bajo ese modelo, la búsqueda se centraba en los niños más pequeños, pensados como sujetos sin historia ni raíces. Ello habilitó prácticas hoy incompatibles con el paradigma de derechos, como el ocultamiento de la realidad adoptiva, la separación de hermanos o la desvalorización de los vínculos previos (6).

Aun cuando el derecho vigente ha avanzado de manera significativa en la protección del derecho a la identidad y en el reconocimiento de la historia personal de NNYA, estas transformaciones normativas no siempre logran traducirse de manera inmediata en las prácticas sociales e institucionales. El desfase entre los postulados del paradigma de derechos y las representaciones que continúan operando en el imaginario adoptivo genera tensiones concretas en el funcionamiento del sistema. Es precisamente en ese punto, entre un marco jurídico que se propone superar la selectividad y una realidad que en principio la reproduce, donde se vuelve necesario examinar si las herramientas legales disponibles están siendo utilizadas de modo coherente con sus fines.

A este desajuste estructural se suma un dato normativo reciente que refuerza el sentido de la crítica. La reforma introducida por la ley 15.610 da cuenta de un esfuerzo deliberado del legislador por acortar los tiempos del sistema adoptivo y evitar que la espera de NNYA se prolongue sin resultados concretos.

(6) PORTILLO, C., “El rol de los registros de aspirantes a guarda con fines de adopción. La experiencia de la Provincia de Buenos Aires”, ob. cit., ps. 924/925.

La modificación buscó agilizar la declaración de la situación de adoptabilidad y prevenir dilaciones posteriores en la selección de postulantes. Durante el debate parlamentario se destacó expresamente que el tiempo constituye un factor central de protección y que cada demora innecesaria impacta de manera directa en el derecho a vivir en familia (7).

Este impulso normativo resulta particularmente relevante a la luz de la práctica judicial. Si el legislador ha procurado acelerar los plazos y evitar etapas estériles, la convocatoria pública, cuando se torna necesaria, no puede transformarse en un acto meramente formal ni extenderse sin generar respuestas reales. Una convocatoria que no convoca no solo frustra su finalidad protectora, sino que entra en tensión con el propio sentido de la reforma.

Desde este punto de partida, la pregunta por la eficacia de la convocatoria pública adquiere una nueva dimensión. Comprender por qué el llamado abierto a la comunidad no logra convocar exige interrogar, también, el modo en que el Poder Judicial comunica cuando decide activar este mecanismo excepcional.

Los límites advertidos no se explican únicamente por la complejidad de los procesos de adoptabilidad ni por la excepcionalidad de los casos involucrados. Antes bien, remiten a un problema transversal que atraviesa a las convocatorias públicas como práctica institucional: la forma en que el Poder Judicial comunica cuando se dirige a la comunidad. Para comprender por qué muchas convocatorias no logran interpelar más allá del propio sistema, resulta necesario detenerse en esta dimensión poco explorada.

III. Cuando la convocatoria no convoca: límites estructurales del modelo comunicacional vigente

Aun reconociendo la legitimidad jurídica de la convocatoria pública como herramienta excepcional, la experiencia judicial muestra que muchas de ellas no logran producir el efecto social que las justifica. El problema central no se encuentra en el instituto en sí mismo, sino en

la forma en que el mensaje jurisdiccional es construido, difundido y puesto en circulación cuando el Poder Judicial decide dirigirse a la comunidad.

Uno de los límites más significativos radica en el desacople entre el sistema de adopción y la ciudadanía ajena al ámbito judicial. Para una persona sin contacto previo con el Poder Judicial, la adopción suele aparecer como un proceso lejano, excepcional o directamente inaccesible. Muchas personas desconocen que existen NNyA declarados en situación de adoptabilidad, ignoran que se realizan convocatorias públicas abiertas a la comunidad y no saben cómo ni dónde informarse.

En este contexto, la difusión de las convocatorias se produce mayoritariamente en espacios institucionales o parainstitucionales: portales oficiales, sitios web judiciales y redes sociales vinculadas al propio Poder Judicial. Si bien estas prácticas permiten que la información circule, lo hacen principalmente dentro del propio sistema o de su periferia inmediata. El mensaje llega, en general, a quienes ya conocen el funcionamiento del sistema y, en muchos casos, ya se encuentran convencidos de él, pero rara vez logra atravesar el umbral institucional hacia personas o familias que nunca habían considerado la adopción como una posibilidad.

Desde el punto de vista comunicacional, ello genera un efecto de endogamia. Por un lado, la convocatoria se publica, pero no se instala socialmente. Por otro, se informa, pero no se vuelve visible para quienes podrían responder a ella.

A esta limitación estructural se suma la estandarización de los formatos utilizados. Si bien las convocatorias públicas han demostrado, en muchísimos casos, capacidad para habilitar respuestas y encontrar familias —siempre dentro del deber de resguardar la privacidad, la identidad y la dignidad de los NNyA—, su eficacia comunicacional no debería agotarse en la mera publicación del llamado.

En la práctica, el *flyer* institucional (pieza gráfica breve, de estética uniforme y contenido sintético) se ha consolidado como el formato predominante. Si bien cumple una función informativa inicial, su alcance resulta acotado

(7) Senado de la Provincia de Buenos Aires, “Debates parlamentarios. Ley 14.528”, disponible en https://legislativa.senado-ba.gov.ar/Carpeta_Sel_Normativas/21421-debates-1.pdf, 09/02/2026.

cuando opera como recurso exclusivo. El *flyer* permite anunciar la existencia de una convocatoria, pero difícilmente logra, por sí solo, explicar su sentido, orientar sobre el proceso o acompañar la comprensión de quienes no tienen un conocimiento previo del sistema de adopción.

El resultado es una comunicación esencialmente pasiva, que presupone que el destinatario ya se encuentra en el canal adecuado y dispone de conocimientos previos para interpretar el mensaje. Para quienes no los tienen, la convocatoria aparece distante, críptica o insuficiente. Por su parte, para quienes sí los poseen, resulta previsible y escasamente interpelante. Esta limitación se acentúa en un contexto comunicacional atravesado por la fugacidad de los contenidos y la sobreabundancia informativa, en el que la atención es breve y la comprensión exige mensajes claros, accesibles y formulados en un lenguaje claro, capaces de transmitir su sentido de manera inmediata.

Estas barreras ponen de relieve un aspecto estructural del sistema de adopción que rara vez ha sido problematizado de manera específica: la comunicación jurisdiccional como dimensión relevante de la función judicial. Tradicionalmente, la actividad jurisdiccional ha sido pensada en términos de decisión, fundamentación y notificación, sin incorporar una mirada sistemática sobre la comunicación como herramienta orientada a producir efectos sociales concretos. Este enfoque, históricamente funcional a un modelo de justicia cerrado sobre sí mismo, muestra hoy sus límites frente a transformaciones tecnológicas, culturales y comunicacionales que atraviesan a la sociedad en su conjunto.

En materia de adopción, esta lógica se reproduce con particular intensidad. La convocatoria pública suele concebirse como un acto que debe cumplirse dentro del expediente, más que como un mensaje destinado a ser comprendido, apropiado y activado por la comunidad. La construcción del mensaje responde, en general, a códigos internos del ámbito judicial, sin atender al horizonte de comprensión de quienes no tienen contacto previo con el sistema ni familiaridad con sus reglas, tiempos y circuitos.

Esta ausencia de problematización no obedece necesariamente a desinterés, sino a una

tradición institucional que ha ubicado a la comunicación en un plano accesorio. Sin embargo, cuando el propio sistema recurre a llamados abiertos a la comunidad, la comunicación deja de ser secundaria: se convierte en una condición de eficacia de la medida dispuesta. Publicar una convocatoria no equivale, sin más, a convocar. Mientras la publicación supone poner información a disposición en un espacio institucional, convocar implica interpelar, generar comprensión y habilitar un camino de acceso posible para quienes reciben el mensaje.

Desde esta perspectiva, una comunicación jurisdiccional situada exige reconocer con claridad quién es el destinatario real de la convocatoria pública. Ese destinatario no es un operador jurídico ni una persona previamente inscrita en el sistema de adopción, sino un integrante de la comunidad que desconoce, en mayor o menor medida, su funcionamiento. Construir el mensaje desde ese lugar no implica banalizarlo ni resignar sobriedad institucional, sino hacerlo eficaz.

Convocar supone explicar qué es una convocatoria pública, por qué se realiza y qué implica manifestar interés frente a ella. Supone también transmitir que la ausencia de inscripción previa no elimina las instancias de evaluación posterior, sino que habilita un primer acercamiento informado. Sin estos elementos, la publicación aislada corre el riesgo de convertirse en un acto meramente formal.

Aceptar que convocar no equivale a publicar plantea un interrogante inmediato: qué puede hacerse, desde la práctica judicial concreta, para revertir esta distancia. Lejos de exigir reformas normativas o estructuras ajenas al quehacer cotidiano, la mejora de la eficacia comunicacional de las convocatorias públicas admite distintas intervenciones posibles.

IV. Aportes desde la justicia de familia para superar los límites del modelo vigente

Los límites señalados no requieren, en principio, reformas normativas ni reestructuraciones institucionales de gran escala. Desde la justicia de familia entendemos que es posible avanzar en ajustes concretos que permitan mejorar la eficacia real de las convocatorias públicas, res-

petando plenamente el enfoque de derechos y sin desbordar la función jurisdiccional.

En primer lugar, resulta imprescindible ampliar, reorganizar y jerarquizar los canales de difusión, sin desconocer los esfuerzos que los poderes judiciales y las cortes vienen realizando para mejorar el servicio de justicia y dar respuestas adecuadas en materia de adopción. En los últimos años se han desarrollado recursos institucionales valiosos, se han fortalecido áreas específicas y se han incorporado herramientas orientadas a garantizar derechos, lo que da cuenta de un compromiso sostenido con la mejora del sistema.

Sin embargo, en el plano comunicacional, esos esfuerzos no siempre logran traducirse en un alcance social efectivo. La circulación del mensaje continúa siendo, en gran medida, endogámica. La información, aun cuando existe y se encuentra disponible, no siempre alcanza a quienes se encuentran fuera del ámbito judicial. El problema no radica en la ausencia de contenidos, sino en la dificultad para posicionarlos de manera accesible y visible para la ciudadanía en general.

En este contexto, la creación de un portal único, centralizado y exclusivamente dedicado a las convocatorias públicas en adopción que se construya de manera mancomunada entre las distintas jurisdicciones, nos parece una alternativa razonable y coherente con los objetivos del sistema. Entendemos que ello permitiría concentrar contenidos, simplificar recorridos de acceso y evitar la dispersión actual de información entre sitios institucionales fragmentados y de navegación compleja. La centralización no supone uniformar prácticas jurisdiccionales ni diluir competencias locales, sino garantizar accesibilidad, visibilidad y transparencia, y potenciar los esfuerzos que las cortes ya vienen realizando para dar respuestas oportunas y eficaces.

A su vez, la ampliación de los canales de difusión debe complementarse con una estrategia de articulación territorial sostenida. Entendemos fundamental la vinculación con organismos educativos, sanitarios, municipales, deportivos y comunitarios que permita que la información alcance ámbitos cotidianos de la vida social, donde efectivamente se encuentra

la ciudadanía ajena al Poder Judicial. La presencia en escuelas, clubes, centros comunitarios, espacios municipales y dependencias estatales (por ejemplo, en trámites habituales del Estado, tales como la renovación del DNI, la obtención de licencias, turnos hospitalarios o portales de trámites provinciales y municipales) contribuye a instalar socialmente la existencia de las convocatorias públicas sin exponer de forma general a los NNyA, trasladando el eje de la comunicación hacia la explicación del instituto y sus finalidades.

En segundo término, consideramos viable la diversificación responsable de formatos y lenguajes comunicacionales. Junto a las piezas gráficas y audiovisuales tradicionales, se podrían incorporar materiales explicativos breves, claros y accesibles que orienten a la población general: qué es una convocatoria pública, por qué se realiza, cómo manifestar interés y cuáles son las etapas posteriores del proceso. Un ejemplo concreto de este enfoque puede encontrarse en el apartado de preguntas frecuentes que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene incorporado en su portal institucional (8). Se trata de un recurso sencillo, redactado en lenguaje claro y organizado a partir de dudas reales de la ciudadanía, que facilita la comprensión del sistema sin simplificarlo ni desnaturalizarlo. Esta experiencia constituye un acierto comunicacional, en tanto demuestra que es posible traducir contenidos jurídicos complejos en información accesible, manteniendo seriedad institucional y precisión técnica.

Los materiales descriptos no sustituyen las instancias de evaluación ni reducen los estándares de protección, sino que habilitan un primer acercamiento informado y contribuyen a desarmar mitos persistentes en torno a la adopción, tales como la supuesta necesidad de contar con un determinado estatus socioeconómico, la intervención obligatoria de intermediarios o la existencia de costos asociados al trámite. La aclaración expresa de que el proceso es gratuito, personal y sin intermediación resulta, en este punto, central.

(8) Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, "Información de interés. Guardas y adopciones. Preguntas frecuentes", disponible en <https://www.scba.gov.ar/paginas.asp?id=40276>; 13/02/2026.

Dentro de esta lógica pedagógica, puede incluso valorarse la utilización de producciones gráficas o ilustraciones realizadas por los mismos NNYA, siempre que se resguarde estrictamente su identidad y se evite cualquier forma de exposición individualizada. El objetivo no es visibilizar casos concretos, sino transmitir, desde un lenguaje sensible y cuidado, la existencia de trayectorias vitales diversas y la necesidad de respuestas familiares posibles.

Asimismo, la comunicación no puede pensarse como un acto aislado ni esporádico. Resulta necesario concebirla como una estrategia sostenida en el tiempo, con reiteración responsable del mensaje, coherencia visual y continuidad institucional. En este marco, pensamos que adquieren especial relevancia las campañas generales de concientización, tanto gráficas como audiovisuales, orientadas a visibilizar la existencia de niños mayores, grupos de hermanos, y NNYA con discapacidad que esperan una familia, sin referir a situaciones particulares. Este tipo de campañas, eventualmente difundidas a través de medios de comunicación, redes sociales (no solo institucionales) o espacios de vía pública, podrían contribuir a ampliar el horizonte adoptivo sin vulnerar derechos ni personalizar historias. Bajo lemas amplios, tales como aquellos que invitan a repensar la adopción de niños mayores que ya son ampliamente difundidos en las redes sociales, sería posible interpelar a la sociedad en su conjunto y promover, de manera gradual, una revisión de las representaciones sociales que aún condicionan la respuesta del sistema.

A ello pueden sumarse ciclos de charlas virtuales y presenciales, instancias de formación e intercambio entre juzgados, colegios de magistrados, cortes y espacios municipales, educativos y comunitarios, así como encuentros regionales o provinciales de familias aspirantes, concebidos como ámbitos de información, reflexión y acompañamiento. También puede convocarse a personas que hayan atravesado el proceso de adopción desde una convocatoria pública para que cuenten sus experiencias. La difusión de estas actividades a través de medios de comunicación no judiciales y redes sociales contribuye a ampliar el alcance del mensaje y a legitimar socialmente la intervención estatal.

En el plano operativo, observamos que resulta necesario fortalecer herramientas concretas que faciliten el acceso y refuercen la transparencia del sistema. La fijación de plazos claros de vigencia de las convocatorias, que indiquen expresamente hasta qué fecha se encuentra abierto el llamado, no solo estimula la participación, sino que obliga a una actualización permanente de los contenidos y a la depuración periódica de los listados, evitando la acumulación de información obsoleta. Del mismo modo, la incorporación de accesos directos en los portales web para manifestar interés o iniciar el proceso de inscripción simplifica recorridos y reduce barreras innecesarias.

A la par, entendemos que resulta indispensable consolidar una presencia digital real y no meramente formal. Ello implica no solo utilizar redes sociales institucionales, sino también desarrollar estrategias de posicionamiento en buscadores, campañas segmentadas de difusión digital y articulación con medios de comunicación no judiciales, de modo que quien busque información sobre adopción pueda acceder a contenidos claros, confiables y accesibles.

Otra cuestión interesante es la capacitación de referentes comunitarios como son los docentes, profesionales de la salud, trabajadores sociales y referentes barriales. Estimamos que constituye una herramienta clave para construir una red social informada que pueda transmitir, de manera adecuada, la existencia y el sentido de las convocatorias públicas.

En este marco, el juzgado puede asumir un rol activo como emisor responsable del acto comunicacional. Convocar implica hacerse cargo de que el mensaje llegue, sea comprendido y habilite respuestas reales. No se trata de convertir a la justicia en una agencia de comunicación, sino de asumir que la eficacia del acto jurisdiccional no se agota en su dictado formal, sino que se proyecta en su capacidad concreta de producir efectos en la vida de NNYA que esperan una familia.

Desde esta perspectiva, podrían explorarse acciones sencillas y de bajo impacto institucional, orientadas a dar mayor visibilidad a las convocatorias públicas. A modo de ejemplo, la colocación de afiches o carteleros informativos en los accesos a los edificios judiciales o bien en

cada Juzgado en particular, permitiría dotar de mayor notoriedad a los llamados vigentes, aprovechando un espacio de circulación cotidiana de personas vinculadas al sistema. Del mismo modo, en los trámites de inscripción de personas interesadas en constituirse como guardadores con fines de adopción, resultaría razonable reforzar la información disponible sobre las convocatorias públicas. Ello podría instrumentarse mediante la entrega de material informativo breve o a través de códigos QR que remitan directamente a los sitios web oficiales o a las redes institucionales donde se publican las convocatorias públicas.

Los ajustes propuestos no constituyen un programa cerrado ni una respuesta definitiva. Funcionan como criterios orientadores para revisar prácticas que, aún ajustadas formalmente, han perdido capacidad de convocar. Desde esta perspectiva, el desafío consiste en recuperar el sentido original de la convocatoria pública como herramienta excepcional al servicio del derecho de NNyA a vivir en familia.

V. A modo de cierre: convocar también es garantizar derechos

La convocatoria pública en adopción no fracasa cuando no aparecen postulantes. Fracasa cuando el llamado no logra ser comprendido, apropiado ni activado por la sociedad a la que se dirige. A lo largo de este trabajo sostuvimos que, en ese punto, la dificultad deja de ser estrictamente jurídica y adquiere una dimensión institucional más profunda. El problema se desplaza hacia el modo en que el Estado, y en particular el Poder Judicial, comunica cuando deja el expediente y se dirige a la comunidad para hacer operativos derechos fundamentales.

La experiencia judicial cotidiana muestra con claridad que la correcta activación formal del instituto, aun respetando su carácter excepcional y cumpliendo con todos los recaudos normativos y procedimentales, no asegura por sí misma una respuesta social efectiva. El análisis desarrollado a lo largo de este trabajo permite corroborar que esta brecha no se explica por déficits legales ni por la ausencia de herramientas normativas adecuadas, sino por la forma en que los poderes judiciales construyen, difunden y sostienen el mensaje cuando deciden convocar a la comunidad.

Esta afirmación no desconoce ni minimiza los avances institucionales que, desde hace años, vienen desarrollando las distintas cortes y poderes judiciales del país a través de registros especializados, protocolos de actuación, dispositivos interjurisdiccionales y políticas públicas orientadas a fortalecer el sistema adoptivo. Por el contrario, dichos esfuerzos constituyen una base indispensable y valiosa sin la cual la convocatoria pública no sería siquiera concebible como herramienta legítima dentro del paradigma de protección integral de derechos. Precisamente por ello, el desafío que se plantea no es fundacional ni rupturista, sino evolutivo. Necesitamos profundizar, revisar y optimizar prácticas existentes para que alcancen su máximo rendimiento protectorio.

Repensar la convocatoria pública implica, para nosotros, asumir que la comunicación jurisdiccional no es un aspecto accesorio ni meramente instrumental del proceso adoptivo, sino una condición de posibilidad de su eficacia real. Publicar no equivale a convocar. Cumplir con la difusión formal no garantiza interpelación a la sociedad. En otras palabras, un mensaje que no logra ser comprendido por su destinatario real, es decir, la ciudadanía ajena al sistema judicial, se vacía de sentido, aun cuando se encuentre jurídicamente bien construido y formalmente correcto.

Desde esta perspectiva, la comunicación se integra de manera inescindible al deber estatal de garantizar el derecho de NNyA a vivir en familia. Allí donde el sistema ordinario de búsqueda se ha mostrado insuficiente, la convocatoria pública no puede reducirse a la reproducción de formatos estandarizados ni a la circulación endogámica dentro de los márgenes del propio Poder Judicial. Requiere una estrategia situada, responsable y consciente de su impacto social, capaz de explicar, orientar y habilitar un camino de acceso real para quienes reciben el mensaje.

El desafío que estimamos que se impone a la justicia de familia no es menor. Se vuelve determinante revisar prácticas naturalizadas, interrogar inercias institucionales y asumir que la eficacia del acto jurisdiccional no se mide únicamente por su corrección formal, sino por su capacidad concreta de producir efectos en la vida de quienes esperan una respuesta del Estado. En materia de adopción, esa respuesta no es abstracta ni simbólica, tiene nombre propio

y consecuencias irreversibles. Es una familia posible.

Para finalizar, si la convocatoria pública constituye una herramienta excepcional al servicio de ese derecho, su sentido no puede agotarse en un cumplimiento ritual. Volver a convocar, en

el sentido pleno del término, supone reconocer que la protección integral de derechos también se juega en el modo en que la justicia comunica, explica y se hace entender. Solo desde allí la convocatoria dejará de ser un acto que se publica para convertirse, nuevamente, en un llamado que convoca.